

자본시장법 §101 면제 트랙 유지 결정문 (변호사 자문 첨부 자료)

작성일: 2026-05-18 원본 SoT: ~/.claude/projects/.../memory/

legal_decision_no_advisory.md (CEO 2026-05-04 확정) 대상: 금융규제·자본시장법 전문 변호사 목적: §101 면제 트랙 정합성 사인 요청

1. CEO 결정 (2026-05-04 확정)

유사투자자문업 신고/등록 안 함

2. 결정 사유 (Why)

- 자본시장법 §101 신고 의무를 면제받는 트랙으로 유지 결정
- 2026-04-29 §101 면제 트랙 채택 시점부터 일관 (HANDOVER v11)
- "Personal Capital 모델" — 자기 데이터 한정 PFM(Personal Finance Management) 도구로 포지셔닝

3. §101 면제 트랙 4요건 (PivoxQuant 정합성 자체 검증)

요건	현재 PivoxQuant 적용
① 광고 없음	외부 광고 X, organic + 추천 only. 마케팅 카피 forbidden_terms.py 패턴 필터링
② 매월 청구 없음	⚠ Pro ₩9,900/월 + Premium ₩19,900/월 = 월 구독 → 변호사 자문 Q7 (SaaS 구독료 = "자문료 아님" 명시 필요성)
③ 특정성 회피	본인 보유 종목 한정 분석. 챗봇 X, 양방향 Q&A X. → 변호사 자문 Q13
④ 일반화된 정보 제공만	"이 종목 매수/매도" 직접 권유 X. 단, services/ai/service.py:238 rec_shares 구매 수량 표시 = 회색지대 → 변호사 자문 Q10

현재 상태: 4요건 중 ②③④ 모두 회색지대 존재 — 변호사 의견서 사인 필요

4. 적용 방침 (How to apply)

1. 모든 신규 feature 는 §101 면제 조건 안에서 설계
 2. 자기 데이터 한정
 3. 불특정 다수 대상 정보 제공 X
 4. 1:1 자문 X
 5. HANDOVER 내 "유사투자자문업 신고 ⌚ 로펌 Q9 답 대기" 항목은 기각 처리
 6. 변호사 상담 방향: "신고 여부 검토"가 아니라 "면제 적정성 사인" 받는 방향
 7. 면제 트랙 방어선 (그대로 유지·강화):
 8. legal_filter — 입력/출력 필터
 9. forbidden_terms.py — BUY/SELL/HOLD/추천 등 금지어 차단
 10. DisclaimerBanner — 분석·시그널 페이지 의무 표시
 11. Pre-Trade Friction — 거래 직전 면책 모달 강제
-

5. 출시 후 4요건 유지 모니터링 메커니즘

자동화 agent: compliance-gatekeeper (B-1) - 매 PR diff 검사 — §101 4요건 위반 패턴 자동 차단
- 신규 surface(페이지/컴포넌트) 추가 시 DisclaimerBanner 누락 게이트 - forbidden_terms.py 패턴 회귀 게이트 (CI)

증거 수집 (compliance-evidence skill — 분기별 스냅샷): - 광고 없음 증거 - 매월 청구 없음 증거 (구독료 = 자문료 아님 약관 명시) - 특정성 회피 증거 (Artifact 본인 종목 한정 코드 경로) - 일반화된 정보 제공만 증거 (forbidden_terms 차단 로그)

6. 변호사 검증 요청 (핵심 질문)

Q. 본 결정이 자본시장법 §101 면제 트랙에 정합한가?

구체 검증 포인트: 1. ②번 요건 — Pro ₩9,900/월 + Premium ₩19,900/월 월 구독이 §101 ② "매월 청구" 해석상 자문료 청구로 분류되는가? 약관에 "구독료 = 자문 대가가 아니다" 직설 명시로 면제 유지 가능한가? → Q7 연결

1. ③번 요건 — 현재 운영 중인 companion, ai-chat, pre-trade surface가 "양방향 채널"로 해석될 수 있는가? Artifact 단방향 푸시는 안전 트랙임이 확실한가? → Q13 연결

2. ④번 요건 — `services/ai/service.py:238` "Suggested position size: N shares (~\$X)" 구체 수량/금액 출력이 "일반화된 정보 제공" 회피 구조와 충돌하는가? 면책 첨부만으로 충분한가?
→ Q10 연결
3. 신규 규제 ② (유사투자자문업 양방향 채널 금지, 2024-08-14 시행) 영향 — 현재 구조에서 즉시 §101 면제 깨질 surface 있는가? → 별첨 `regulatory-impact-2026-05.md` HIGH ② 참조
-

7. 변호사 의견서 후 조치 분기

CASE A — §101 면제 트랙 정합성 PASS

- Stripe Live 결제 활성화 진행
- companion / ai-chat surface 그대로 유지
- 출시 D-day 진행

CASE B — 부분 fix 필요 (회색지대 closure)

- 약관 §6.1 비자문업 면책에 "구독료는 자문 대가가 아니다" 직설 추가 (Q7)
- `services/ai/service.py:238` `rec_shares` 구체성 완화 (Q10)
- companion / ai-chat 인터페이스 단방향 보강

CASE C — VIOLATION (면제 트랙 깨짐)

- 즉시 해당 surface 제거
 - 유사투자자문업 신고 트랙으로 전환 검토 (5년 갱신 / 자본금 등 신규 요건 발생)
 - 출시 일정 재조정
-

8. 관련 첨부 (본 디렉터리)

- `service-overview.md` — PivoxQuant 서비스 개요 (변호사 이해 돕기)
 - `regulatory-impact-2026-05.md` — 신규 규제 7건 (특히 HIGH ② 양방향 채널 영향)
 - `legal-questions-q1-q15.md` — Q7/Q10/Q13 상세
-

부록 — 원본 SoT 인용

결정 (2026-05-04 CEO 확인)
유사투자자문업 신고/등록 안 함

Why

- 자본시장법 §101 신고 의무를 면제받는 트랙으로 유지 결정
- 2026-04-29 §101 면제 트랙 채택 시점부터 일관 (HANDOVER v11)
- "Personal Capital 모델" – 자기 데이터 한정 PFM 도구 포지셔닝

How to apply

- 모든 신규 feature 는 §101 면제 조건 (자기 데이터 한정 / 불특정 다수 대상 정보 제공 X / 1:1 자문 X) 안에서 설계
- HANDOVER 내 "유사투자자문업 신고 ⌚ 로펌 Q9 답 대기" 항목은 기각 상태로 처리
- 변호사 상담 시 "신고 여부 검토"가 아니라 "면제 적정성 사인" 받는 방향
- legal_filter / forbidden_terms / DisclaimerBanner / Pre-Trade Friction 등 면제 트랙 방어선은 그대로 유지·강화

(출처: `~/ .claude/projects/-Users-seanbae-Desktop---/memory/legal_decision_no_advisory.md` , 2026-05-04)